

주 의 요 구

【3】

제 목 임직원 행동강령 신고의무 미준수

소관부서 ○○○○지사

구 분 기관운영 분야

내 용

공단은 부패방지과 깨끗한 공직풍토 조성을 위하여 ‘국민연금공단 임직원 행동강령’을 통해 임직원이 준수하여야 할 행동의 기준을 규정하고 있다.

임직원행동강령 제29조(외부강의·회의 등의 신고)¹⁾ 및 ○○○○○○부-113호 (2012.1.3.) “노후설계 전문강사 외부강의료 관련 지침 시달”에 따르면 임직원이 대가를 받고 외부강의를 할 때는 사전에 신고하여야 하고(단, 외부강의 등의 요청자가 국가나 지방자치단체인 경우는 제외), 노후설계 대외교육 관련 외부강의는 무료 강의를 원칙으로 하며, 부득이한 사정 등으로 수령한 강의료는 사회공헌 후원금으로 반드시 기부하도록 하고 있다.

<임직원 행동강령 제29조>

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 시행(2016. 9. 28.) 및 임직원 행동강령 제29조(외부강의등의 사례금 수수 제한)에 따라 임직원은 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 영향력에 근거하여 **외부에서 요청받은 강의 등을 할 경우 사전에 신고**하여야 한다.

- **(외부강의등)** 다수인을 상대로 회의형태로 운영되는 것이라면 교육, 홍보, 토론회, 세미나, 공청회 등에서의 강의, 강연, 기고, 발표, 토론, 심사, 평가, 의결, 자문 등을 망라함
- **대가 수수 여부와 관계없이 모든 외부강의등은 사전신고 대상임**
(다만, 강의요청처가 국가 또는 지방자치단체의 경우 제외)
- 불가피한 사정으로 사전신고가 불가능한 경우 외부강의 등을 마친 날로부터 **2일 이내에 신고**
- 외부강의 등의 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 이를 **제외한 사항을 신고한 후 외부강의 등을 마친 날로부터 2일 이내에 보완신고**

1) 「국민연금 임직원 행동강령」 (제 15차 개정, 2015.10.27.)

그러나 ○○○○지사의 감사대상기간 동안 외부강의 신고사항에 대해 확인한 결과, 사무직 ○급 ○○○, 사무직 ○급 ○○○은 [표] “외부강의 미신고 내역”과 같이 외부강의를 하고 대가를 수령하였음에도 불구하고 외부강의 신고를 하지 않았다.

[표] “외부강의 미신고 내역”

순번	직급	성명	출장일자 (강의일자)	강의료 기부일자	신고여부
1	사무직 ○급	○○○	2016.06.14.	2016.07.07	미신고
2	사무직 ○급	○○○	2016.06.22.	2016.07.07.	미신고
3	사무직 ○급	○○○	2016.06.23.	2016.06.28	미신고

이와 관련, 사무직 ○급 ○○○은 강의요청 기관의 강의료 지급여부를 사전에 인지하지 못하여 사전신고를 하지 못하였다고 주장하고 있으나, 개정전 임직원 행동강령 제29조 1항에서 ‘대가를 받고 외부강의 등을 할 때에는 미리 이사장에게 신고’ 하도록 명확히 정하고 있으므로 강의 요청기관에 사전확인을 통하여 임직원행동강령을 준수할 수 있었던 점, 임직원행동강령 제29조 3항에서 ‘임직원이 대가를 받는 모든 외부강의 등을 월 3회 또는 월 6시간을 초과하여 실시하는 경우에는 미리 행동강령책임관의 검토’를 받도록 하였으므로 그 내역을 신고해야 통제가 가능한 점 등을 고려할 때 그 소명내역은 인정될 수 없다 할 것이다. 더군다나 2016. 9. 28. 시행된 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」에서 대가 유무를 떠나 외부강의 등을 사전에 신고하도록 하고 있으며, 위반시 강력한 처분을 하도록 하고 있는 점²⁾ 등을 고려할 때 향후 외부강의 등 신고의 철저한 준수 강조는 필요하다 할 것이다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 외부강의 등에 대한 미신고로 임직원 행동강령을 준수하지 않은 관련자에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다.

2) 동 법은 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 시행 전 외부강의 수행 건입

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○○○지사 (○○○○○○○○)	사무직 ○급 (사무직 ○급)	○○○	임직원행동강령 미준수	주의
○○○○지사	사무직 ○급	○○○	임직원행동강령 미준수	주의